

1519451-59.2019.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... local da abordagem é comum a prática do tráfico de drogas (cf. gravação audiovisual de fls. 162/164).

Por fim, a testemunha de defesa Tancredi aduziu não ter presenciado os fatos. Afirmou que é cunhado do acusado e nunca soube de seu envolvimento com o tráfico de drogas, sabendo apenas que ele era usuário de cocaína. Na época dos fatos o imputado enfrentava problemas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1519451-59.2019.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519451-59.2019.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ruan Henrique Gonçalves

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

RUAN HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 25 de maio de 2019, por volta das 17:50 horas, na Avenida Ibatinga, nº 422, Bela Vista, nesta cidade e comarca, trazia consigo 11 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 22,97 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o réu (fl. 55) e apresentada defesa preliminar (fls. 58/62), a denúncia foi recebida (fls. 65/66). O acusado foi citado (fl. 86).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação e uma pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final (fls. 93 e 162/164).

Em debates orais, tanto o DD. Representante do Ministério Público como o Nobre Defensor requereram a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 162/164).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma requerida pelas partes em alegações finais.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fl. 06) e dos laudos de constatação provisória (fls. 11/13) e definitiva de entorpecentes (fls. 23/25), com resultados positivos para cocaína.

Por seu turno, a autoria do delito acima especificado foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

O acusado, tanto em sede policial (fls. 03 e 29/31) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 162/164), negou a imputação. Aduziu que, na data dos fatos, conduzia seu veículo BMW quando foi abordado por policiais militares, que em busca veicular localizaram 11 porções de cocaína no interior do automóvel. Assumiu a propriedade da droga, que era destinada ao seu próprio consumo. Havia acabado de comprar o entorpecente por R\$ 100,00 nos predinhos do Jardim Paraíso, nesta cidade, já que é usuário de tal substância. Afirmou desconhecer a existência do celular apreendido, que viu apenas na delegacia de polícia. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Esclareceu que é proprietário de uma oficina mecânica e presta serviços com guincho.

Ademais, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros a demonstrar a responsabilidade do réu em relação ao crime de porte ilegal de drogas para consumo pessoal.

Assim é que os policiais militares Oliveira e Siqueira relataram que, na data dos fatos, durante fiscalização de trânsito, o condutor de um veículo BMW, ao avistar a viatura policial, mudou o percurso, o que lhes despertou suspeita. Após breve acompanhamento, o réu foi abordado e em seu poder nada de ilícito foi encontrado. Em buscas no interior do veículo, foram apreendidos, no console, 11 invólucros contendo pedras de cocaína, além de um celular. Indagado, o acusado de imediato assumiu a propriedade da droga e afirmou que era destinada ao seu próprio consumo. Ele ainda lhes revelou que um pouco antes comprara o entorpecente nos predinhos do bairro Paraíso, nesta cidade, pelo valor de R\$ 100,00. O imputado disse desconhecer a existência do celular e o seu proprietário. Não souberam precisar se no local da abordagem é comum a prática do tráfico de drogas (cf. gravação audiovisual de fls. 162/164).

Por fim, a testemunha de defesa Tancredi aduziu não ter presenciado os fatos. Afirmou que é cunhado do acusado e nunca soube de seu envolvimento com o tráfico de drogas, sabendo apenas que ele era usuário de cocaína. Na época dos fatos o imputado enfrentava problemas pessoais e passou a fazer uso da droga. Ele é proprietário de uma oficina mecânica e trabalha com serviço de guincho. Na época do ocorrido, ambos compravam automóveis para consertar e revender, esclarecendo que, em certa ocasião, o depoente chegou a emprestar quantia em dinheiro ao acusado e

por tal razão o referido veículo estava registrado em seu nome (fls. 124/130).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a prova produzida revelou com clareza que, na data dos fatos, os milicianos suspeitaram da conduta do réu e realizaram a sua abordagem. Em buscas no interior do veículo por ele conduzido, foi efetuada a apreensão de 11 invólucros plásticos contendo cocaína, que estavam acondicionados no console do automóvel.

Ocorre, todavia, que, como bem apontado pelo próprio d. órgão acusatório em alegações finais, não há nos autos nenhum elemento concreto a apontar o intuito de tráfico do réu.

Note-se, a propósito, que, ao ser interrogado em sede policial e em juízo, o acusado negou de forma veemente a dedicação ao narcotráfico e esclareceu ser apenas usuário de droga.

Cabe realçar, nesse ponto, que, ao ser abordado, o réu de imediato admitiu aos castrenses atuantes na ocorrência a propriedade do entorpecente apreendido no interior de seu automóvel e aduziu ter acabado de adquirir a droga por R\$ 100,00, no bairro Paraíso, nesta cidade.

Frise-se, ademais, que a referida quantidade de droga apreendida (11 invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido total de 22,97 gramas) revela-se compatível com a alegada finalidade de uso próprio, eis que inexistente nos autos qualquer indício concreto a apontar o intuito de comercialização por parte do réu.

Além disso, não houve a apreensão de petrechos ou quaisquer outros objetos comumente usados para o preparo e embalo de drogas.

Apurou-se também, como visto, que o local da abordagem não se situa em região conhecida no meio policial pela constante prática do narcotráfico.

Assentadas tais premissas, deve ser acolhido o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam que o entorpecente apreendido no interior do veículo do réu era pertencente a ele e se destinava ao seu próprio consumo.

Por outro lado, conforme bem observaram as partes em alegações finais, a punibilidade do acusado deve ser extinta.

Com efeito, sabe-se que a referida infração penal prescreve em 2 (dois) anos (art. 30 da Lei de Drogas), e o recebimento da denúncia – primeiro marco interruptivo do curso do prazo prescricional (art. 117, inciso I, do CP) – ocorreu aos 23.09.2019 (fls. 65/66), tendo já transcorrido desde então lapso temporal superior a 2 (dois) anos.

Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão punitiva estatal foi fulminada, no caso em apreço, pela prescrição.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação contida na denúncia para o crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RUAN HENRIQUE GONÇALVES, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Sendo desconhecida a propriedade do celular apreendido (cf. auto de fl. 06), oficie-se à d. autoridade policial, após o trânsito em julgado, para fins de destruição do aparelho.

Feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Araraquara, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA